МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 07 дугаар сарын 09 № 03/32 Улаанбаатар хот

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА А.КАМЕЛИЯТ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Баян-Өлгий аймгийн Ахмад настны асрамжийн төвийн асруулагчдын эрхийн хэрэгжилтэд 2024 оны 05 дугаар сарын 6-9-ний өдрүүдэд хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалт хийх үед тус асрамжийн төвд эрэгтэй 9, эмэгтэй 7, нийт 16 иргэн асрамжийн үйлчилгээ авч байсан бөгөөд тэдний хувийн хэрэгтэй танилцахад өндөр настны тэтгэвэртэй 6, Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тэтгэмж буюу / бие хүний органик эмгэг буюу зан төрхийн тод өөрчлөлттэй танин мэдэхүй, сэтгэхүй, хэл ярианы өөрчлөлттэй хавсарсан / өвчний түүхээр тэтгэмж авдаг 9 хүн байна.

Хяналт шалгалтыг холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, тус газрын албан хаагчид болон асруулагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS5823:2016 стандартын 6.2.2-д “Асрамжийн газрын удирдлага нь зохих байгууллагаас олгосон магадлан итгэмжлэл, өөрийн байгууллагын үндсэн дүрэм болон бусад холбогдох эрхийн акт, стандартуудад үндэслэн бүхий төрлийн ажил үйлчилгээг эрхлэн явуулах журам, аргачлалуудыг боловсруулан, тэрхүү журам аргачлалын хүрээнд үйл ажиллагааны байнгын төлөвлөлттэй, гүйцэтгэлийн хяналт үнэлгээтэй ажиллана” гэсэн шаардлагыг заасан.

Хяналт шалгалтын явцад тус төвд хөтлөгдөж байгаа баримт, бичигтэй танилцахад гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт үнэлгээ хийгдээгүй, байнгын ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, батлаагүй байна. Нийгмийн ажилтан З.Жайнагүлээс тодруулахад Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга А.Галия завгүй байсан тул 2024 оны төлөвлөгөө батлуулаагүй гэх тайлбарыг өгсөн.

Иймд цаашид байгууллагын төлөвлөгөөг тухай бүр батлуулж, хэрэгжилтэд тогтоосон хугацаанд хяналт үнэлгээ хийлгэж хэвших нь зүйтэй байна.

2. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/190 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа ахмад настан, 18 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тэтгэвэр олгох журам”-ын 2.3-д “Өндөр насалсан, өвчний улмаас бие даан өөртөө үйлчлэх чадваргүй, хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар тэтгэврээ өөрийн биеэр авах, захиран зарцуулах боломжгүй үйлчлүүлэгчийн тэтгэврийг өөрийнх нь зөвшөөрлөөр Нотариатын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасны дагуу тухайн асрамжийн газрын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгож болно” гэж заасан байна.

150070153

Тус төвд асруулагчдын захиалгаар бараа, бүтээгдэхүүн, нэн шаардлагатай эм, тариаг авсан, бараа бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгсөн талаар бүртгэл хөтөлдөггүй, зарцуулалтын талаар асруулагчдад тодорхой мэдээлэл өгдөггүй байна. Нэр бүхий ажилтнаас асруулагчдын тэтгэврийн хөрөнгийн зарцуулалтын талаар тодруулахад асруулагчдын тэтгэвэр, тэтгэмжийн дансны виза карт асрамжийн газрын итгэмжлэлгүйгээр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын нягтлан бодогч Т.Фаридаад хадгалагдаж байдаг. Ахмад настны асрамжийн төвийн нийгмийн ажилтан З.Жайнагүл өргөн хэрэглээний барааны захиалгыг амаар хүлээн авч нягтлан бодогч Т.Фаридаад хүргүүлж нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баримт олгодог дэлгүүрээс худалдан авалт хийдэг, их эмч А.Тележан гэрээт гэх эмийн сангаас асруулагчдын нэр дээр эм, эмчилгээний бүтээгдэхүүнийг шууд худалдан авалт хийдэг боловч асруулагчдад үнийн мэдээлэл болон худалдан авсан зүйлээ хүлээлгэн өгсөн талаар баримт үйлддэггүй, " гэх ярилцлагыг өгсөн.

Үүнээс үзэхэд Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS5823:2016 стандартын 6.2.2, "Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа ахмад настан, 18 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тэтгэвэр олгох журам"-ын 2.3-д тус тус заасан шаардлагын хангаж ажиллаагүй, хяналт сул байна.

3. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад "мэдээлэл хариуцагч нь мэдээлэл, цуглуулах, боловсруулах ашиглах талаар хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам баталж, мөрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дах заалтад мэдээлэл хариуцагчийн үүрэг болох "ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах" зорилгоор дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулж болно, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.1 дэх хэсэгт "Ажилтны мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах журмыг ажил олгогч хууль тогтоомжид нийцүүлэн баталж, мөрдүүлнэ" гэж тус тус заасан.

Тус газрын камерын хяналтын системийн техник, хэрэгсэлд хяналт тавих, ашиглах талаарх тодорхой зохицуулалт бүхий журмыг батлан гаргаагүй, камерын бичлэгтэй хэн, ямар зорилгоор танилцсан талаарх бүртгэл, тэмдэглэл хөтөлдөггүй болох нь шалгалт болон нийгмийн ажилтны гаргасан тайлбараар тус тус тогтоогдож байна. Иймд хяналтын камерыг ашиглахтай холбоотой асуудлыг холбогдох журмаар зохицуулах, асруулагчдын халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн нууцтай байх эрхийг хангах шаардлагатай байна.

4. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/188 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Төрөлжсөн асрамжийн газарт ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хүлээн авах, шилжүүлэх, гаргах журам"-ын 3.2-т "Асрамжийн газарт үйлчлүүлэгчийг хүлээн авахад хийгдэх нөхцөл байдлын үнэлгээнд ..., эрүүл мэндийн байдал, эмчилгээ, байнгын асаргаа сувилгаа шаардлагатай эсэх асуудлууд тусгагдсан байх ба үйлчлүүлэгч тус бүрийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн хөгжлийн төлөвлөгөөг нийгмийн ажилтан боловсруулж, үндсэн мэдээлэл болгон ашиглана" гэж заасан.

Тус төвд өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх боломжгүй байгын асаргаа шаардлагатай асруулагч байдаг гэж Нийгмийн ажилтан З.Жайнагүл Комисст тайлбарлан танилцуулж байсан боловч их эмч А.Тележан энэ талын мэдээлэл, бүртгэл байхгүй байгаа нь эмчийн ажилдаа хандах хандлага, хариуцлага сул, байгууллага доторх мэдээллийн урсгал дутмаг байгааг илтгэж байна.

Иймд асруулагчдын хувийн хэргийн хөтлөлтийг цаг тухай бүрт нь тогтмол шинэчилэн хөтлөх, мэдээллийн урсгал, эргэх холбоог сайжруулах, хариуцлага, хяналтын тогтолцоог үр дүнтэй ажиллуулж алдаа, дутагдал, зөрчил гаргасан албан хаагчид тухай бүр хариуцлага тооцдог байх шаардлагатай байна.

5. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/179 дүгээр тушаалын Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан "Хоол үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний газарт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм"-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэг, MNS CAC RCP 39:2011, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал стандартын 7 дугаар зүйлийн 7.11.3 дахь заалт, мөн стандартын 7 дугаар зүйлийн 7.11.4 дэх заалтад хоол үйлдвэрлэлд тавих шаардлагыг тус тус заасан.

Комиссоос тус газарт шалгалт хийхээр хоёр удаа очиход батлагдсан хоолны цэсгүй, хоолны дээж аваагүй, дээж авсан тэмдэглэл хөтлөөгүй байсан болно. Мөн асруулагчидтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад 12 асруулагч хамрагдсан бөгөөд тэд ярилцлагадаа "хоолны амт чанар тааруу байдаг, хоолны цэсийг зохиоход тэднийг оролцуулж, хоолны орц, норм, илчлэгийн талаар үйлчлүүлэгчдэд байнга мэдээлэл өгдөггүй, тийм ажил хийгддэггүй" талаар онцлон дурдаж байсан бөгөөд энэ талаар. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга А.Галия "...Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 09 сарын 28-ны өдрийн "Зардлын норматив шинэчлэн батлах тухай А/130 дугаар тушаалыг баталсан уг тушаалыг хэрэгжүүлэхээр нэмж шаардагдах хөрөнгийг 2024 оны орон нутгийн төсөвт тусган батлуулах гэсэн боловч аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн хурлаас төсөв нэмж баталж өгөөгүй..." гэх тайлбарыг өгсөн.

6. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5823:2016 стандартын 6.4.4-д "Ахмад настны асрамжийн газар нь удирдлагын баг, захиргаа, санхүү, маркетингийн, эрүүл мэнд, сэргээн засалтын, асаргаа, сувилгаа, хөгжлийн болон олон нийтийн ажлын, гал тогоо, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, угаалга, ариутгалын гэсэн 8 нэгжтэй байх", мөн стандартын 7.2.3-т "Асрамжийн газрын сэргээн засалтын өрөөнд ширээ, сандал, элсэн болон давсан зам, гар угаагуур, сунгалтын вандан, гудас, иллэгийн ор, жижиг гантелууд, мэдээллийн самбар, гүйлтийн зам, утлагын аппарат, даралтын аппарат, бумба, хэрэгсэлийн шүүгээ, булчингийн далайц хэмжих багаж хэрэгсэл, хэвтрийн үйлчлүүлэгчийг өргөх, зөөх зориулалт бүхий төхөөрөмж, гэх мэт хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг дэмжсэн төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж байрлуулна" гэж заасан.

Тус төвд дээрх тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон өрөө байхгүй, анхан шатны тусламж үйлчилгээг хэнд ямар хэлбэрээр үзүүлсэн, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хэрхэн зарцуулсан талаарх бүртгэл хөтөлдөггүйгээс гадна эмч нийгмийн ажилтан тусдаа өрөөгүй, хамт нэг өрөөнд сууж үзлэг үйлчилгээ үзүүлдэг, эм хадгалах тусгай зориулалтын шүүгээгүй учир шаардлагатай үед хэрэглэх эм, эмийн нөөцгүй, асруулагчдад үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ хангалтгүй байгаа нь дээрх стандартын шаардлагад нийцэхгүй байна.

Иймд дээрх хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хууль, тогтоомж, журам, стандартын дагуу асрамжийн төвийн үйл ажиллагаа, ажил үйлчилгээг эрхлэн явуулах журам, аргачлалуудыг боловсруулах, байгын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан гаргах, асрамжийн төвд хөтлөгдөх баримт бичгийн жагсаалтыг гарган, хөтлүүлэх;

2. "Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа ахмад настан, 18 ба түүнээс дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тэтгэвэр олгох журам"-ын 2.3-д заасны дагуу итгэмжлэлтэй этгээдийг томилох, асруулагчдын тэтгэврийн хөрөнгөөр тэдний захилгын үндэслэн худалдан авалт хийсэн тохиолдолд хүлээлгэн өгсөн талаарх бүртгэлийг тогтмол хөтлөх, хяналт тавих, асруулагчдын авсан тэтгэврийн 70 хувийг хэрхэн үр дүнтэй, үр ашигтай захиран зарцуулах талаар зөвлөн тусалж, үйлчлүүлэгчдийн оролцоог дэмжиж ажиллах;

3. Төрөлжсөн асрамжийн газарт ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хүлээн авах, шилжүүлэх, гаргах журмын 3 дугаар зүйлд заасны дагуу асруулагчдын хувийн хэргийг бүрдүүлж, тогтмол хөтлөж шинэчилэх;

4. Гал тогоог стандартын шаардлагад нийцүүлэх, хөтлөгдөх баримт бичгийг хөтөлж хэвшүүлэх, хоол хүнсний чанар хүртээмжид байнга хяналт тавьж, хоолны орц, норм, илчлэгийн хувь хэмжээг тогтмол шалгаж хэвших;

5. Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5823:2016 стандартын 6.4.4-д заасны дагуу асрамжийн газрын сэргээн засалтын нэгж, эмчийн өрөөнд хэрэгцээтэй байгаа тоног төхөөрөмжийн судалгаа, тооцооллийг нэг бүрчлэн гаргаж, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг цаг алдалгүй чанартай хүргэх, шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх;

6. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэн асрамжийн төвийн дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж (камер) ашиглалтын журмыг батлан мөрдүүлэх;

7. Ажилтнуудын мэргэжил, мэдлэгээ бататгах, дээшлүүлэхэд анхаарч, сургалтад хамруулах арга хэмжээ авах, байгууллагаас дэмжих бодлого барих;

8. Ахмад настны эрхийг хангах үүднээс тус байгууллагад тавих хяналтыг тогтмол зохион байгуулж, зөрчил гаргасан албан хаагчид тухай бүр хариуцлага тооцдог байх.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт зааснаар 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Баян-Өлгий аймгийн ахмад настны асрамжийн газар

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ